

ท่าเทียบเรือ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า การก่อสร้างท่าเทียบเรือของผู้ฟ้องคดีมีความลึกของน้ำหน้าท่าขณะน้ำลงต่ำสุดไม่เพียงพอให้เรือเข้าเทียบท่าได้โดยปลอดภัย รวมถึงไม่มีพูกผูกเรือและอุปกรณ์กันเรือกระทบท่าที่เหมาะสมซึ่งถือเป็นลักษณะของท่าเทียบเรือตามปกติที่จะต้องมีเพื่อรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการนำเรือเข้า-ออกท่าเทียบเรือ กรณีจึงไม่ถูกต้องตามข้อ ๑.๑.๑ และ ข้อ ๑.๒.๑ ประกอบกับ ข้อ ๑.๒.๕ ของคำสั่งกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีดังกล่าว ดังนั้น การก่อสร้างเชื่อมกันน้ำทะเลและท่าเทียบเรือขนาดเล็กของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนเชื่อมกันน้ำทะเลและท่าเทียบเรือดังกล่าวได้ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่งลำนน้ำจึงเป็นการออกคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีคำวินิจฉัยให้ยกคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ก่อสร้างเชื่อมกันน้ำทะเลและท่าเทียบเรือขนาดเล็ก โดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวออกจากทะเลภายในน่านน้ำไทยโดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการรื้อถอนให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามจึงฟ้องแย้งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รื้อถอนเชื่อมกันน้ำทะเลและท่าเทียบเรือของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น ศาลจึงมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนเชื่อมกันน้ำทะเลและท่าเทียบเรือดังกล่าวได้ภายในเวลาที่กำหนด แต่หากผู้ฟ้องคดีไม่รื้อถอนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนได้ โดยให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน ทั้งนี้ ตามมาตรา ๑๑๘ ทวิ วรรคสองและวรรคสาม^{๒๑} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน พิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี และให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

^{๒๑} พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๑๑๘ ทวิ

ฯลฯ

ฯลฯ

ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าท่าตามวรรคหนึ่ง หรือในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง และเจ้าท่าได้ปิดคำสั่งไว้ ณ อาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้นครบสิบห้าวันแล้ว ให้เจ้าท่าร้องขอต่อศาลเพื่อมีคำสั่งให้มีการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งอื่นใดนั้น ถ้าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาฟังได้ว่าการฝ่าฝืนมาตรา ๑๑๗ จริง ในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใด ให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้รื้อถอน ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองไม่รื้อถอนตามกำหนดเวลาในคำสั่งศาล หรือในกรณีที่ปรากฏตัวเจ้าของหรือผู้ครอบครอง ให้ศาลมีคำสั่งให้เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอน

ในกรณีที่เจ้าท่าเป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนตามคำสั่งศาลตามวรรคสามให้เจ้าท่าใช้ความระมัดระวังตามควรแก่พฤติการณ์ โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากเจ้าท่าไม่ได้ และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสิ่งอื่นใดต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการนั้น

ฯลฯ

ฯลฯ



เชื่อมกันน้ำเซาะและทำเทียบเรือขนาดเล็กบริเวณริมถนนหินกลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมมอ
อำเภอแหลมมอ จังหวัดตราด ออกจากทะเลอ่าวไทยภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา
หากไม่มีการรื้อถอนภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนด ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒
เป็นผู้จัดการให้มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว โดยให้ผู้ฟ้องคดีเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
(คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖/๒๕๕๘)

การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติซึ่งต้องทำการวางท่อในทะเลภายในน่านน้ำไทย
และบนชายหาด ผู้ดำเนินการก่อสร้างต้องยื่นคำขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
และต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพร้อมคำขออนุญาตต่อกรมเจ้าท่าตามมาตรา ๑๑๗
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๕๕๖
ประกอบกับข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๖) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๕๕๖

การที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ในประเด็นเทคนิควิชาการ ยกเว้นประเด็นด้านสังคม
ให้นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อให้ได้รับการแก้ไขในระดับนโยบาย
โดยมิได้มีมติสั่งให้บริษัทที่เสนอรายงานฯ แก้ไขเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมหรือจัดทำรายงานดังกล่าวใหม่ทั้งฉบับตามแนวทางหรือรายละเอียดใด ๆ
ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ แม้จะถือได้ว่าเป็นการให้ความเห็นชอบที่ไม่ครบถ้วนตามที่
กฎหมายกำหนด อันเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติตาม
แต่กรณีนี้ถือได้ว่า คณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าวแล้วตาม
มาตรา ๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น การที่กรมเจ้าท่าออกใบอนุญาต
ให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำให้แก่ผู้ขออนุญาต จึงไม่เป็นการออกใบอนุญาตโดยสำคัญผิด
ในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
คณะกรรมการดังกล่าวแต่อย่างใด

ในการพิจารณาออกใบอนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำไม่มีกฎหมาย
กำหนดว่าจะต้องจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ และแม้จะมีการจัดทำประชาพิจารณ์
แต่ผู้มีอำนาจพิจารณาก็สามารถใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นที่แตกต่างไปจากผลรายงาน
ประชาพิจารณ์ได้ ดังนั้น การที่เจ้าท่ามิได้นำรายงานผลการทำประชาพิจารณ์



มาประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาตจึงเป็นดุลพินิจของกรมเจ้าท่าที่จะกระทำได้ และไม่เป็นเหตุให้กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตบกพร่องในขั้นตอนหรือวิธีการ อันเป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการดำเนินการตามโครงการก่อสร้างท่าส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย โดยการวางท่อจากในทะเลบริเวณอ่าวไทยเชื่อมต่อกับบนบกมีจุดขึ้นฝั่งในบริเวณอำเภอดังกล่าว และได้มีการร่วมจัดตั้งบริษัท ท. ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างไทยกับมาเลเซียให้เป็นผู้ดำเนินการตามโครงการข้างต้นซึ่งจะต้องมีการศึกษาและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท ท. ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) พิจารณา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ตรวจสอบรายงานแล้ว จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านโครงการก่อสร้างพื้นฐานและอื่น ๆ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณา ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติในการประชุมให้ความเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงได้มีหนังสือแจ้งบริษัท ท. ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติเห็นชอบต่อรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวแล้ว ต่อมา บริษัท ท. ได้มีหนังสือถึงกรมเจ้าท่า (กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เดิม) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ยื่นคำขออนุญาตใช้พื้นที่สำหรับการก่อสร้างท่าส่งก๊าซธรรมชาติและคำร้องขอทำสิ่งล่วงล้ำแม่น้ำ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท ท. ทำการก่อสร้างท่าส่งก๊าซธรรมชาติ ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกใบอนุญาตดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เกี่ยวกับการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการอันเป็นสาระสำคัญ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๖ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ รวมทั้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นอุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดทราบแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเจ็ดจึงได้นำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่อนุญาตให้บริษัท ท. ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ประเภททางท่าส่งก๊าซธรรมชาติ

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไทย-มาเลเซีย ต้องทำการวางท่อในทะเลภายในน่านน้ำไทยและบนชายหาดของทะเลดังกล่าว จึงต้องได้รับ อนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำเข้าไปในน้ำจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อน ตามมาตรา ๑๑๗ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ แต่ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกไปอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวได้ เจ้าของโครงการผู้ขออนุญาตจะต้องเสนอรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พร้อมคำขออนุญาตด้วย ตามข้อ ๒ วรรคหนึ่ง (๖)^{๒๒} ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทยฯ ซึ่งตามมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง^{๒๓} แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดให้ผู้ขออนุญาตต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และมาตรา ๔๙^{๒๔} แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

^{๒๒} กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

ข้อ ๒ ผู้ใดประสงค์จะขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่อธิบดี กรมเจ้าท่ากำหนด โดยระบุวัตถุประสงค์ในการใช้อาคารหรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาตพร้อมด้วยหลักฐานและเอกสาร ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

(๖) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ฯลฯ

ฯลฯ

^{๒๓-๒๔} พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

มาตรา ๔๘ ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา ๔๖ เป็นโครงการหรือกิจการซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการตามกฎหมาย ก่อนเริ่มการก่อสร้างหรือดำเนินการ ให้บุคคล ผู้ขออนุญาตเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายนั้น และต่อสำนักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเสนอรายงานดังกล่าวอาจจัดทำเป็นรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดตามมาตรา ๔๖ วรรคสอง ก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ

มาตรา ๔๙ การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการตามมาตรา ๔๘ ให้กระทำแล้วเสร็จภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าคณะกรรมการผู้ชำนาญการมิได้พิจารณาให้เสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ ความเห็นชอบแล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็นชอบ หรือในกรณีที่ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายส่งอนุญาตแก่บุคคลซึ่งขออนุญาตได้

ในกรณีที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการไม่ให้ความเห็นชอบ ให้เจ้าหน้าที่รอการส่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาต ไว้ก่อนจนกว่าบุคคลดังกล่าวจะเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการสั่งให้ทำการ แก้ไขเพิ่มเติมหรือจัดทำใหม่ทั้งฉบับ ตามแนวทางหรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนด



กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบรายงานดังกล่าว หากเห็นว่ารายงานมีข้อบกพร่องก็ต้องสั่งให้ผู้เสนอจัดทำใหม่หรือแก้ไข แต่โดยที่ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๕ กำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ตามเอกสารท้ายประกาศหมายเลข ๒ กำหนดหัวข้อแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ ๔ กรณี คือ ๑. กรณีทรัพยากรกายภาพ ๒. กรณีทรัพยากรชีวภาพ ๓. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และ ๔. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งกรณีที่ ๑ และกรณีที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าเป็นประเด็นทางวิชาการ ส่วนกรณีที่ ๓ และกรณีที่ ๔ เห็นว่าเป็นประเด็นด้านสังคม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานไทย-มาเลเซีย ในประเด็นเทคนิควิชาการ ยกเว้นประเด็นด้านสังคม ซึ่งมีการจัดทำรายงานประเด็นนี้ไว้ในรายงานด้วยให้นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้ได้รับการแก้ไขในระดับนโยบาย โดยมีได้มีมติสั่งให้บริษัท ท. แก๊ซเพิ่มเติมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือจัดทำรายงานดังกล่าวใหม่ทั้งฉบับตามแนวทางหรือรายละเอียดใด ๆ ถือได้ว่าเป็นการให้ความเห็นชอบต่อเนื้อหาในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานไทย-มาเลเซีย ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกำหนดไว้ จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ แต่เนื่องจากมาตรา ๔๙ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ กำหนดให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานดังกล่าว หากมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการเห็นชอบ ดังนั้นเมื่อปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าวในประเด็นด้านสังคม โดยมีได้สั่งให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานดังกล่าว จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ให้ความเห็นชอบต่อรายงานดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดี

เมื่อบุคคลดังกล่าวได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้ทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือได้จัดทำใหม่ทั้งฉบับแล้ว ให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการเสนอรายงานดังกล่าว แต่ถ้าคณะกรรมการผู้ชำนาญการมิได้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการเห็นชอบ และให้เจ้าหน้าที่ดังกล่าวส่งอนุญาตแก่บุคคลผู้ขออนุญาตได้

ในกรณีที่เห็นเป็นการสมควร รัฐมนตรีจะประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้โครงการหรือกิจการตามประเภทและขนาดที่ประกาศกำหนดตามมาตรา ๔๖ ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการขออนุญาตใบอนุญาตสำหรับโครงการหรือกิจการนั้น ตามวิธีการเช่นเดียวกับการขออนุญาตด้วยก็ได้

ที่ ๒ ว่ามีมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัท ท. และบริษัท ท. ได้ส่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่บริษัทฯ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารประกอบในการขออนุญาตครบถ้วน อีกทั้ง การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติไม่กีดขวางทางน้ำ ไม่เปลี่ยนแปลงการไหลของกระแสน้ำ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง จึงออกใบอนุญาตให้ จึงไม่เป็นการออกใบอนุญาตโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่ามีการกำหนดให้ระบบการขนส่งปิโตรเลียมและน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อทุกขนาด เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนัยมาตรา ๕๖ วรรคสอง^{๒๕} ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ อีกทั้ง ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ยังไม่มีกฎหมายอนุวัติให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น จึงทำให้ไม่มีกฎหมายที่จะพิจารณาว่าการกระทำใดเข้าข่ายอันเป็นการขัดต่อบทบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร และถือว่าการปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวกระทำได้เท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับในขณะนั้นบัญญัติไว้เท่านั้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสามได้มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว สำหรับในส่วนที่กำหนดให้มีองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ยังไม่มีการตรากฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ จึงยังไม่อาจใช้บังคับได้ ดังนั้น การพิจารณาออกใบอนุญาตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่จำเป็นต้องให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นประกอบก่อนการพิจารณาออกใบอนุญาตตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๕๖ วรรคสองของรัฐธรรมนูญฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ การออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นการใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยฯ ไม่ใช้การดำเนินการกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลหรือการจัดทำบริการสาธารณะ

^{๒๕} รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐

มาตรา ๕๖

ฯลฯ

ฯลฯ

การดำเนินโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ตามกฎหมายบัญญัติ

ฯลฯ

ฯลฯ



ที่จะต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ตามนัยมาตรา ๖๙^{๒๖} แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ อีกทั้ง ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า จังหวัดสงขลาได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติ ไทย-มาเลเซีย ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๔๖ โดยได้มีการแต่งตั้งให้มีผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามบทบัญญัติดังกล่าวเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชุดนี้ด้วย จึงถือเป็นกรณีที่มีการจัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมตามสมควรแล้ว และแม้ความในมาตรา ๒๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น บัญญัติว่า เพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติ โดย (๓) กำหนดให้มีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขตพื้นที่ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย แต่ในขณะที่เกิดเหตุแห่งการฟ้องคดียังไม่มีกรณียุติให้เป็นไปตามความในมาตราดังกล่าวเช่นกัน ดังนั้น จึงไม่มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะใช้บังคับอย่างชัดเจน

สำหรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ฯ นั้น ใช้บังคับเฉพาะโครงการหรือกิจการที่จัดทำโดยรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชนเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงโครงการหรือกิจการที่จัดทำโดยเอกชนแต่อย่างใด ประกอบกับเป็นดุลพินิจของหน่วยงานที่จะเลือกให้มีการจัดให้มีการประชาพิจารณ์หรือไม่ก็ได้ตามที่เห็นสมควร มิใช่ต้องจัดให้มีการประชาพิจารณ์ในทุกกรณี และแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการจัดทำประชาพิจารณ์ในเรื่องนี้โดยกระทรวงอุตสาหกรรม แต่การจัดทำประชาพิจารณ์นั้น เป็นเพียงกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของผู้มีอำนาจ มิใช่เป็นมติหรือคำชี้ขาดอันเป็นผลบังคับให้ผู้มีอำนาจพิจารณาจำต้องใช้ดุลพินิจผูกพันกับผลรายงานการประชาพิจารณ์ดังกล่าวแต่อย่างใด หากแต่ผู้มีอำนาจในการพิจารณา ยังสามารถที่จะใช้ดุลพินิจเป็นอย่างอื่นในทางที่แตกต่างไปจากผลรายงานการประชาพิจารณ์ก็ย่อมมีอำนาจกระทำได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ได้นำรายงานผลการทำประชาพิจารณ์ที่จัดทำโดยกระทรวงอุตสาหกรรมมาประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตจึงเป็นดุลพินิจที่สามารถจะกระทำได้ และไม่เป็นเหตุที่ทำให้กระบวนการพิจารณาออกใบอนุญาตดังกล่าวบกพร่องในขั้นตอน

^{๒๖} พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗

มาตรา ๖๙ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น ไม่เป็นการตัดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ในกรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตำบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐ นำความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลไปประกอบการพิจารณาดำเนินกิจการนั้นด้วย

หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด พืพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๙๖๓/๒๕๕๖)

๒.๒ การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองกิจการพาณิชยนาวีของประเทศให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลของประเทศสามารถแข่งขันในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ โดยตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัตินี้กำหนดว่า การกระทรวงคมนาคมมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้การส่งหรือนำเข้าหรือส่งของออกไปยังต่างประเทศในบางกรณีที่มีเรือไทยเดินอยู่ ต้องบรรทุกทุกโดยเรือไทย ซึ่งเป็นมาตรการพัฒนาของเรือพาณิชย์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ แต่เนื่องจากการที่จะให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลของไทยซื้อเรือทั้งลำมาประจำกองเรือของตนมีราคาสูง จึงเป็นไปได้ยาก ดังนั้น มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึงได้บัญญัติให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลสามารถเช่าเรือเพื่อเสริมจำนวนเรือในเส้นทางที่มีเรือของตนเดินรับขนของอยู่เป็นปกติ โดยเรือที่เช่าจะได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย อันเป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางทะเลของไทยสามารถที่จะจัดหาเรือมาเสริมกองเรือเพื่อแข่งขันกับการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ ซึ่งความสามารถในการแข่งขันการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศนั้น ต้องพิจารณาจากปริมาณและปริมาตรบรรทุกของกองเรือพาณิชย์นั้นเป็นสำคัญ มิใช่พิจารณาว่ากองเรือพาณิชย์นั้นมีเรือในสังกัดจำนวนกี่ลำแต่เพียงอย่างเดียว ดังนั้น ความหมายของคำว่า การเช่าเรือเพื่อเสริมจำนวนเรือ จึงหมายถึงการเช่าเรือเพื่อขยายความสามารถหรือปริมาณการบรรทุกสินค้าของกองเรือพาณิชย์มิใช่การเช่าเรือเพื่อขยายปริมาณจำนวนเรือในสังกัดเท่านั้น ดังนั้น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลเช่าและใช้เรืออื่นที่มีใช้เรือไทยในการขนส่งทางทะเล โดยได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ที่กำหนดให้การเช่าระวางเรือ (Space/Slot Charter) หรือแลกเปลี่ยนการเช่าระวางเรือ (Slot Exchange) ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับการเช่าเรือทั้งลำ จึงมิใช่เป็นการเพิ่มเติมสิทธิอื่นใหม่ นอกเหนือจากที่มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี บัญญัติไว้ แต่อย่างใด



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นบริษัทผู้บริหารจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศและได้ขายระวางเรือและรับจ้างจัดการขนส่งสินค้าของบริษัท อ. และบริษัท ฮ. จากประเทศสาธารณรัฐอิตาลีและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันโดยเรือต่างประเทศ เพื่อส่งมอบแก่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งมีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ พ.ศ. ๒๕๒๑ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๗ กำหนดให้การขนส่งของให้รัฐวิสาหกิจโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ต้องบรรทุกโดยเรือไทย ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ และตามข้อ ๒ (๖) ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดเส้นทางเดินเรือที่ผู้สั่งหรือนำเข้าของมาจากต่างประเทศต้องบรรทุกของนั้นโดยเรือไทย สำหรับกรณีที่บุคคลซึ่งเป็นคู่สัญญากับทางราชการ องค์การของรัฐ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้สั่งหรือนำเข้า ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๘ กำหนดให้เส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนของจากประเทศสาธารณรัฐอิตาลีและประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเป็นเส้นทางที่ต้องบรรทุกโดยเรือไทย ซึ่งการจะนำเข้าสินค้าดังกล่าวเข้าประเทศไทย หากไม่มีเรือไทยให้บริการ จะต้องขอยกเว้นการใช้เรือไทยและขอใช้เรือต่างประเทศแทน ตามมาตรา ๑๙ ประกอบมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ซึ่งจะทำให้ไม่เสียค่าธรรมเนียมพิเศษสองเท่าของค่าระวาง ตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงได้ยื่นคำขอรับหนังสืออนุญาตบรรทุกของหรือนำเข้าสินค้ามาจากต่างประเทศโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยต่อมา เจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวิ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวิ ได้แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่อนุญาตตามคำขอ ผู้ฟ้องคดีจึงโต้แย้งให้สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวิพิจารณาทบทวน สำนักส่งเสริมการขนส่งทางน้ำและการพาณิชย์นาวิได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ไม่อนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลเช่าและใช้เรืออื่นที่มีใช้เรือไทยในการขนส่งทางทะเลโดยได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศดังกล่าวออกโดยขัดกับเจตนารมณ์ของบทบัญญัติในมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศดังกล่าว และเพิกถอนหนังสืออนุญาตที่กระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลรายอื่นเช่าและใช้เรืออื่นที่มีใช้เรือไทยโดยได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์ ตามหมายเหตุนายกรัฐมนตรีที่ระบุว่า การพาณิชย์ อันได้แก่ การขนส่งทางทะเล การประกันภัยทางทะเล การเดินเรือ กิจการอยู่เรือ และกิจการท่าเรือ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐจำเป็นต้องควบคุม ทำนุบำรุง และส่งเสริมให้เจริญยิ่งขึ้น เพื่อให้สามารถสนองความต้องการของประเทศได้ และมีมาตรการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองการพาณิชย์ของไทยให้เจริญก้าวหน้าสามารถสนองความต้องการของประเทศ และสามารถแข่งขันในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ กรณีจึงเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์ มีเจตนารมณ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองกิจการพาณิชย์ของประเทศให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลของประเทศสามารถแข่งขันในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ ซึ่งมาตรการพัฒนากองเรือพาณิชย์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ปรากฏชัดเจนตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวง กำหนดให้การสั่งหรือนำเข้าหรือส่งของออกไปยังต่างประเทศในบางกรณีที่มีเรือไทยเดินอยู่ต้องบรรทุกโดยเรือไทย และได้มีการตรากฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๒๔ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๒๗ กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรทุกโดยเรือไทยดังกล่าว และเนื่องจากเรือเดินทะเลมีราคาสูงมาก การที่จะให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลของไทยซื้อเรือทั้งลำมาประจำกองเรือของตนจึงเป็นไปได้ยาก มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์ จึงได้บัญญัติให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลสามารถเช่าเรือเพื่อเสริมจำนวนเรือในเส้นทางที่มีเรือของตนเดินรับขนของอยู่เป็นปกติ โดยเรือที่เช่าจะได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย อันเป็นมาตรการเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการกิจการขนส่งทางทะเลของไทยสามารถที่จะจัดหาเรือมาเสริมกองเรือเพื่อแข่งขันกับการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏในหมายเหตุนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ซึ่งความสามารถในการแข่งขันการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศนั้น ต้องพิจารณาจากปริมาณและปริมาตรบรรทุกของกองเรือพาณิชย์นั้นเป็นสำคัญ มิใช่พิจารณาว่ากองเรือพาณิชย์นั้นมีเรือในสังกัดจำนวนกี่ลำแต่เพียงอย่างเดียว ฉะนั้น การที่จะพัฒนากองเรือพาณิชย์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับกองเรือพาณิชย์ของประเทศอื่นได้ จึงต้องขยายความสามารถหรือปริมาณการบรรทุกสินค้าของกองเรือพาณิชย์ของประเทศให้มากขึ้นด้วย ดังนั้น ความหมายของคำว่า การเช่าเรือเพื่อเสริมจำนวนเรือตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์ จึงหมายถึงการเช่าเรือเพื่อขยายความสามารถหรือปริมาณการบรรทุกสินค้าของกองเรือพาณิชย์เป็นสำคัญ มิใช่การเช่าเรือเพื่อขยายปริมาณจำนวนเรือในสังกัดเท่านั้น ซึ่งการเช่าเรือ



เพื่อขยายความสามารถหรือปริมาณการบรรทุกสินค้าของกองเรือพาณิชย์ ย่อมสามารถกระทำได้ โดยการเช่าเรือทั้งลำหรือเช่าระวางเรือบางส่วน เพื่อให้มีปริมาณการบรรทุกของกองเรือให้มากขึ้นก็ได้ มิใช่จำกัดเพียงการเช่าเรือทั้งลำเท่านั้น เพราะการเช่าระวางบางส่วนก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลจะเพิ่มความสามารถหรือปริมาณการบรรทุกของกองเรือได้เช่นเดียวกัน ส่วนการที่ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลจะเลือกการเช่าเรือตามสัญญาเช่าเรือเพื่อการเดินทางเที่ยวเดียวหรือหลายเที่ยว (Voyage Charter party) สัญญาเช่าเรือเพื่อกำหนดระยะเวลาหนึ่ง (Time Charter party) หรือสัญญาเช่าเรือเปล่า (Bareboat or Demise Charter party) ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในทางธุรกิจ ซึ่งสัญญาเช่าทั้งสามประเภทดังกล่าว มีภาระหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่าแตกต่างกัน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันด้วย ดังนั้น การที่ ข้อ ๓.๓ ของประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลเช่าและใช้เรืออื่นที่มีเรือไทยในการขนส่งทางทะเลโดยได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ กำหนดให้การเช่าระวางเรือ (Space/Slot Charter) หรือแลกเปลี่ยนการเช่าระวางเรือ (Slot Exchange) ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับการเช่าเรือทั้งลำ จึงมิใช่เป็นการเพิ่มเติมสิทธิอื่นใหม่นอกเหนือจากที่มาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์ บัญญัติไว้แต่อย่างใด อีกทั้ง ยังสอดคล้องกับ ประเพณีปฏิบัติทางการค้าของการขนส่งทางทะเลของนานาประเทศ เพราะการจะเช่าเรือทั้งลำหรือเช่าระวางเรือบางส่วนจะขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้าที่ต้องบรรทุกลงเรือและความเหมาะสมในทางธุรกิจ เนื่องจากในปัจจุบันเรือเดินทะเลล้วนมีขนาดใหญ่และมีค่าใช้จ่ายในการเดินเรือสูง การเช่าเรือทั้งลำจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลเป็นอย่างมาก จนไม่สามารถที่จะเช่าเรือทั้งลำได้ และหากต้องถือว่าการเช่าเรือตามบทบัญญัติดังกล่าว หมายถึงต้องเช่าเรือทั้งลำเท่านั้น ก็จะเป็นการสร้างภาระให้กับผู้ประกอบการขนส่งเกินสมควร ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์ ที่ต้องการให้มีมาตรการเพื่อส่งเสริมการพาณิชย์ของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและสามารถแข่งขันในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ และเมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ทำนุบำรุง และส่งเสริมการพาณิชย์ของไทยให้เจริญก้าวหน้าสามารถสนองความต้องการของประเทศ และสามารถแข่งขันในการขนส่งทางเรือระหว่างประเทศได้ การที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวได้กำหนดมาตรการหรือการให้สิทธิประโยชน์ ตลอดจนมีมาตรการในการลงโทษทั้งทางแพ่งและทางอาญา ก็เป็นการกำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ดังกล่าวและมีผลในทางปฏิบัติ กรณีจึงมิใช่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลและนิติบุคคลในการเลือกใช้เรือในการขนส่งสินค้าเส้นทางที่มีเรือไทยรับขนส่งอยู่ไปให้กับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ถือกรรมสิทธิ์เรือไทย หรือเป็นการเอื้อประโยชน์

ทางธุรกิจเฉพาะกลุ่มมิใช่เพื่อประโยชน์ของสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์แห่งรัฐแต่อย่างใด ดังนั้น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลเช่าและใช้เรืออื่นที่มีใช้เรือไทยในการขนส่งทางทะเลโดยได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๔๕ ในส่วนที่อนุญาตให้การเช่าระวางบรรทุกของเรือได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย จึงเป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมาย และเมื่อผู้ฟ้องคดีมิได้อ้างเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการอื่นอีก จึงไม่มีเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายที่ศาลต้องพิจารณาเพิกถอนหนังสือซึ่งอนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลรายอื่นเช่าระวางเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยโดยได้รับสิทธิและประโยชน์เช่นเดียวกับเรือไทย พิกษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๔๒/๒๕๕๖)

๓. การคมนาคมและการขนส่งทางอากาศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดหาอากาศยานเพิ่มเติมหรือทดแทนอากาศยานที่มีอยู่ในการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจำ แต่ในการพิจารณาคำขอดังกล่าวย่อมต้องพิจารณาถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า อากาศยานที่ขออนุญาตนำมาใช้ในกิจการเดินอากาศแบบไม่ประจำมีลักษณะเข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์ ซึ่งการสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีไว้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม และเมื่อปรากฏว่าคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ซึ่งมีปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นไม่อนุญาตให้นำอากาศยานดังกล่าวมาใช้ในการบินบริการแก่นักท่องเที่ยว ดังนั้น การที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีคำสั่งไม่อนุญาตให้จัดหาอากาศยานดังกล่าวมาใช้ในการกิจการเดินอากาศแบบไม่ประจำ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจำ ซึ่งตามเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตดังกล่าว ข้อ ๑. กำหนดให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการโดยใช้อากาศยานประเภทเครื่องบินปีกแข็ง (Fixed Wing) ตามแบบและจำนวนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ถูกฟ้องคดี และผู้รับอนุญาตอาจจัดหาอากาศยานเพิ่มเติมหรือทดแทนอากาศยานที่มีอยู่ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ต่อมาผู้ฟ้องคดีมีหนังสือขออนุญาตนำอากาศยานแบบ แอล-๓๙ อัลบาทรอส มาใช้ในการประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดี กรมการขนส่งทางอากาศได้พิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีโดยประสานกับ



ศูนย์อำนวยการร่วม กองบัญชาการทหารสูงสุด และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดให้มีการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้วเห็นว่า อากาศยานที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตเข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์ ตามข้อ ๑.๓ ของประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ซึ่งตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์โดยปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า อากาศยานแบบ แอล-๓๙ อัลบาทรอส เข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์ เนื่องจากเป็นอากาศยานทางทหารที่ใช้ในการรบ และไม่อนุญาตให้นำมาใช้ในการบินบริการแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดี พิจารณาแล้วมีคำสั่งไม่อนุญาตตามคำขอของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีใช้อากาศยานแบบ แอล-๓๙ อัลบาทรอส ในการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศตามที่ขออนุญาต

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาคำขออนุญาตจัดหาอากาศยานเพิ่มเติมหรือทดแทนอากาศยานที่มีอยู่ในการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจำ แต่ในการพิจารณาคำขออนุญาตดังกล่าวก็ต้องพิจารณาถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า อากาศยานแบบ แอล-๓๙ อัลบาทรอส ที่ผู้ฟ้องคดีขออนุญาตจัดหาใช้ในการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจำของผู้ฟ้องคดี เข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์ ซึ่งมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ บัญญัติห้ามมิให้ผู้ใดสั่งเข้ามา นำเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากปลัดกระทรวงกลาโหม และเมื่อคณะกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์โดยปลัดกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานกรรมการควบคุมยุทธภัณฑ์ พิจารณาแล้วเห็นว่า อากาศยานดังกล่าวเข้าข่ายเป็นยุทธภัณฑ์ ตามข้อ ๑.๓ ของประกาศกระทรวงกลาโหม เรื่อง กำหนดชนิดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ จึงไม่อนุญาตให้นำมาใช้ในการบินบริการแก่นักท่องเที่ยว ประกอบกับข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในการประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ประชุมมีความเห็นว่าอากาศยานดังกล่าวเป็นอากาศยานที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในราชการทหารในการฝึกขับไล่และโจมตีขั้นต้น สามารถติดอาวุธได้โดยไม่ต้องดัดแปลง อีกทั้ง ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศมีอากาศยานแบบดังกล่าวประจำการอยู่ กรณีจึงฟังได้ว่าการอนุญาตให้นำอากาศยานดังกล่าวมาใช้ในการบินพลเรือนอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศไทย ซึ่งการนำอากาศยานดังกล่าวมาใช้ในการกิจการบินพลเรือน ย่อมเกิดผลเสียต่อประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนิน

กิจการของผู้ฟ้องคดี ดังนั้น คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีจัดหาอากาศยานแบบ แอล-๓๙ อัลบาทรอส มาให้บริการในการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจำ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยเหตุผลและกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๓๔/๒๕๕๕)



บทที่ ๑๓

คดีปกครองเกี่ยวกับที่ดิน

๑. การดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

๑.๑ การดำเนินการกับผู้บุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

เมื่อที่สงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งหาดยับสาธารณประโยชน์ยังมิได้ถูกเพิกถอนความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันโดยการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามที่มาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินกำหนด แม้ต่อมาจะถูกกำหนดให้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ก็หาเป็นเหตุให้การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันสิ้นสุดลงไม่ ดังนั้น การที่องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไปดำเนินการก่อสร้างลานจอดรถเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในที่สงวนเลี้ยงสัตว์ดังกล่าว อันถือเป็นการเข้าใช้และเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งโดยไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตให้เข้าดำเนินการดังกล่าวจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงเป็นการกระทำที่เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติ ผิดไปจากสภาพเดิม อันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลทำลายหรือรื้อถอนลานจอดรถออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้ที่ดินกลับคืนสู่สภาพเดิมได้

สรุปข้อเท็จจริง

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๒๔ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองโหล๊ะ ป่าคลองปอ และป่าคลองกันตัง ในท้องที่ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา และตำบลบ่อน้ำร้อน ตำบลบางสัก ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๒๔ ใช้ชื่อว่าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม โดยมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่ที่สงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งหาดยับสาธารณประโยชน์ตามหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ฉบับที่ ๓๓๙๐/๒๕๑๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๑๔ ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ พนักงานเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมได้ตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง (ผู้ฟ้องคดี) ได้ดำเนินการก่อสร้างลานจอดรถขนาดพื้นที่ ๓,๒๓๑ ตารางวา โดยถมดินพร้อมบดอัดแน่นและปูหน้าดินด้วยหินเกล็ดในที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าว อันเป็นความผิดตามมาตรา ๑๖ (๑)



และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ฐานยึดถือครอบครอง ก่อสร้าง แผ้วถางหรือเผาป่า หรือทำด้วยประการใด ๆ ให้เสื่อมสภาพซึ่งไม่ในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต จึงได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรอำเภอกันตัง เพื่อดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดี และต่อมา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี ทำลายหรือรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หาดเจ้าไหม หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีข้างต้น

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

โดยที่มาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาพาบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (๑๒) การท่องเที่ยว และข้อ ๕ (๒)^{*} ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษา และคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔ ซึ่งออกโดยอาศัย อำนาจตามความในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กำหนดให้ที่ดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าเป็นโดยสภาพที่ดินหรือ ทางราชการได้สงวนไว้ก็ตาม เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบล และหมู่บ้าน เป็นต้น ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และนายอำเภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะ ปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ในการดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกัน ผู้ฟ้องคดีจึงมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบง อย่างไรก็ตามก็ดี การจะใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง

^{*} ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔

ข้อ ๔ ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่อยู่ในบังคับของระเบียบนี้ หมายถึง

๑. ชาย

๒. ชาย

(๒) ที่ดินที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ไม่ว่าเป็นโดยสภาพที่ดินหรือทางราชการได้สงวนไว้ก็ตาม เช่น ที่ชายตลิ่ง ทางบก ทางน้ำ สวนสาธารณะ ที่เลี้ยงสัตว์ และที่สาธารณะประจำตำบล และหมู่บ้าน เป็นต้น

ข้อ ๕ อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกัน

๑. ชาย

๒. ชาย

(๒) ที่ดินตามข้อ ๔ (๒) ให้เป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด และนายอำเภอท้องที่ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗



ใช้ร่วมกันนั้น ข้อ ๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ กำหนดให้ทบวงการเมืองผู้ขอใช้จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด และจะต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน จึงจะเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้ ส่วนข้อ ๑๐ ของระเบียบฉบับเดียวกัน กำหนดให้การเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการใช้ประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องจำนวน ๒ ฉบับ ได้แก่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ทบวงการเมืองใช้ที่ดินของรัฐเพื่อประโยชน์ในราชการตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จากการใช้เพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง เป็นอีกอย่างหนึ่ง พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงเห็นได้ว่า แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะดำเนินกิจการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ของตน แต่การเข้าดำเนินการก่อสร้างลานจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในที่สงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งหาดยับสาธารณประโยชน์ ซึ่งแม้จะถูกกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองโหล๊ะฯ แล้ว แต่เมื่อยังมิได้มีการเพิกถอนความเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันโดยการตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘^๒ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ดินดังกล่าวจึงยังไม่พ้นสภาพ

^๒ ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา ๘ บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและดำเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่กรณี อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ได้

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือเป็นที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองอาจถูกถอนสภาพหรือโอนไปเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นหรือนำไปจัดเพื่อประชาชนได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ถ้าทบวงการเมือง รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนจัดหาที่ดินมาให้พลเมืองใช้ร่วมกันแทนแล้ว การถอนสภาพหรือโอนให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ แต่ถ้าพลเมืองได้เลิกใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้น หรือที่ดินนั้นได้เปลี่ยนสภาพไปจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และมีได้ตกไปเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นตามอำนาจกฎหมายอื่นแล้ว การถอนสภาพให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

(๒) ที่ดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ หรือที่ดินที่ได้หวงห้ามหรือสงวนไว้ตามความต้องการของทบวงการเมืองใด ถ้าทบวงการเมืองนั้นเลิกใช้ หรือไม่ต้องการหวงห้ามหรือสงวนต่อไป เมื่อได้มีพระราชกฤษฎีกาถอนสภาพแล้ว คณะรัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้ใช้หรือจัดหาประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าจะโอนต่อไปยังเอกชน ให้กระทำโดยพระราชบัญญัติ และถ้าจะนำไปจัดเพื่อประชาชนตามประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่น ให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา

การตราพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสองให้มีแผนที่แสดงเขตที่ดินแนบท้ายพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกานั้นด้วย



การเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน การที่ผู้ฟ้องคดีเข้าไปดำเนินการก่อสร้างลานจอดรถในที่สงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งหาดยับสาธารณประโยชน์ อันถือเป็นการเข้าใช้และเปลี่ยนสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันจากเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวกำหนด

นอกจากนี้ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ซึ่งเป็นบทมาตรากำหนดเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่และกิจการที่จัดทำในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ยังได้กำหนดให้การทำหน้าที่หรือกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย โดยมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ บัญญัติว่า ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด (๑) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงกันสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า (๒) เก็บหา นำออกไปทำด้วยประการใด ๆ ให้เป็นอันตราย หรือทำให้เสื่อมสภาพ ซึ่งไม้ ยางไม้ น้ำมันยาง น้ำมันสน แร่หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น (๓) เข้าไปดำเนินกิจการใด ๆ เพื่อหาผลประโยชน์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี ถ้าผู้กระทำความผิดไม่ปฏิบัติตาม หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้กระทำความผิด หรือเพื่อป้องกันหรือบรรเทาความเสียหายแก่อุทยานแห่งชาติ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกระทำการดังกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งเสียเองก็ได้ตามสมควรแก่กรณี และผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียไปในการที่พนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเสียเองนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการก่อสร้างลานจอดรถเพื่อให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยถมดินพร้อมบดอัดแน่นและปูหน้าดินด้วยหินเกล็ดในที่ดินที่สงวนเลี้ยงสัตว์ทุ่งหาดยับสาธารณประโยชน์ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติตามพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าคลองโหล๊ะฯ โดยไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตให้เข้าดำเนินการดังกล่าวจากพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน กรณีจึงเป็นการกระทำที่เป็นเหตุให้มีสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ หรือมีสิ่งอื่นใดในอุทยานแห่งชาติผิดไปจากสภาพเดิม อันฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติฯ ผู้ถูกฟ้องคดีในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่จึงมีอำนาจตามมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกคำสั่งให้ผู้กระทำความผิดทำลายหรือรื้อถอนสิ่งนั้น ๆ ออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วแต่กรณี ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำลายหรือถอนลานจอดรถออกไปให้พ้นอุทยานแห่งชาติหาได้ใหม่ หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม จึงมิได้เป็นการกระทำ



ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าการก่อสร้างลานจอดรถเป็นการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อรองรับการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลิบงและเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนั้น ไม่อาจถือเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายได้ พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๐๐/๒๕๕๕)

เมื่อเจ้าของที่ดินยินยอมให้ทางราชการขุดสร้างลำเหมืองและคันเหมืองในที่ดินของตนด้วยงบประมาณของทางราชการ โดยราษฎรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในลำเหมืองและคันเหมืองร่วมกันเรื่อยมา และเมื่อเกิดการตื่นเขินก็มีการใช้งบประมาณของทางราชการในการขุดลอก โดยไม่มีเจ้าของที่ดินรายใดห้ามปรามหรือคัดค้าน ลำเหมืองและคันเหมืองดังกล่าวจึงเกิดขึ้นโดยการอุทิศให้ของราษฎรเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินตามมาตรา ๑๓๐๔ (๒) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แม้ต่อมาจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว แต่ผู้รับโอนย่อมต้องรับโอนทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีต่อที่ดินที่รับโอนมาข้างต้น การที่นายอำเภอซึ่งมีหน้าที่ดูแลและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีคำสั่งให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวนำดินโคลนที่ขุดตักจากลำเหมืองขึ้นมาทิ้งบนคันเหมืองออกไปจากคันเหมืองสาธารณประโยชน์เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรได้ตามปกติ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

นายอำเภอบรรพตพิสัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากกำนันตำบลบ้านแดนว่า ราษฎรผู้ใช้ลำเหมืองเป็นทางเข้า-ออกเพื่อทำการเกษตรได้รับความเดือดร้อนจากการที่ผู้ฟ้องคดีได้ขุดรถแบคโฮมาขุดตักดินโคลนในลำเหมืองสาธารณะและนำดินโคลนมาทิ้งบนคันเหมือง เป็นเหตุให้ราษฎรไม่สามารถสัญจรไปมาเพื่อทำการเกษตรได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทำการสอบสวนกรณีดังกล่าว ผลปรากฏว่าพยานบุคคลได้ให้การในทำนองเดียวกันว่า ลำเหมืองและคันเหมืองบริเวณที่พิพาทสร้างด้วยงบประมาณจากทางราชการ และราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในลำเหมืองและคันเหมืองร่วมกันเรื่อยมาเมื่อลำเหมืองตื่นเขินก็จะใช้งบประมาณจากทางราชการมาขุดลอก โดยไม่มีเจ้าของที่ดินรายใดห้ามปรามหรือคัดค้าน ซึ่งขณะที่ผู้ฟ้องคดีได้รับโอนที่ดินมาจากบิดามารดาก็ปรากฏว่ามีลำเหมืองและคันเหมืองอยู่ก่อนแล้ว และจากการตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นก็สรุปได้ว่าลำเหมืองและคันเหมืองพิพาทเป็นลำเหมืองและคันเหมืองสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำดินโคลนออกจากบริเวณคันเหมือง



สาธารณประโยชน์ เพื่อให้ราษฎรสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่การเกษตรได้ตามปกติภายใน ๑๕ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวแล้วโดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน ๒,๒๕๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ถูกต้อง เนื่องจากที่ดินบริเวณพิพาทเดิมเป็นกรรมสิทธิ์ของบิดาผู้ฟ้องคดี มีใช้ที่สาธารณประโยชน์แต่อย่างใด จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กรณีพิจารณาว่าลำเหมืองและคันเหมืองพิพาทเป็นที่สาธารณประโยชน์ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๒,๒๕๐ บาท

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามมาตรา ๑๒๒ วรรคหนึ่ง^๓ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๕ (๒) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๔

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงสรุปผลสอบข้อเท็จจริงว่า ลำเหมืองและคันเหมืองที่พิพาทเป็นลำเหมืองและคันเหมืองสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เนื่องจากได้มีการขุดสร้างมาเกินสิบปี ซึ่งจากหลักฐานประกอบภาพถ่ายทางอากาศเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๙ พบว่าที่ดินบริเวณพิพาทมีลำเหมืองและคันเหมืองผ่านที่ดินทุกแปลง และราษฎรได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันตลอดมาโดยไม่มีผู้ใดคัดค้าน อีกทั้งการขุดสร้างก็ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ และเมื่อมีการปรับปรุงซ่อมแซมก็ใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงเห็นได้ว่า ลำเหมืองและคันเหมืองพิพาทเกิดขึ้นโดยการอุทิศให้ของราษฎรเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่ก็ได้ยอมรับว่ามีลำเหมืองและคันเหมืองอยู่ก่อนที่จะรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทแล้ว และได้โต้แย้งคัดค้านการใช้ประโยชน์ของคันเหมืองที่ใช้เป็นทางสาธารณประโยชน์แต่อย่างใด ประกอบกับราษฎรในพื้นที่ต่างได้ใช้คันเหมืองพิพาทเป็นทางสัญจรเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรตลอดมานับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ พฤติการณ์ของบิดา

^๓ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒๒ นายอำเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่ในเขตอำเภอ

